כ״ד באלול התשפ״ב
20 בספטמבר 2022

חוזר ביטוח 2022-1-14
סיווג: בריאות

<u>תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 2, 3, 4 ו-6 - עריכת תכנית לביטוח בריאות</u>

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו-40(ו) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981 (להלן - **חוק הפיקוח על הביטוח**) ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

שוק ביטוחי הבריאות מורכב ממספר רב של מוצרי בריאות המעניקים כיסוי ביטוחי למצבים רפואיים מגוונים ושונים. שונות זו וקיומו של הביטוח הפרטי במקביל לביטוח הציבורי יוצרים מורכבות במוצר ובהליך המכירה.

כיום, מוצרי הבריאות מחולקים למוצרי בסיס ולנספחי ביטוח אותם ניתן לרכוש לאחר רכישת אחד ממוצרי הבסיס. על אף החלוקה הקיימת בין מוצרי הבסיס לנספחים, אין כיום חובה לרכוש קודם דווקא את כל מוצרי הבסיס, אשר מעניקים למבוטח כיסוי למקרה ביטוח בעל עלות גבוהה, ורק לאחר מכן את מוצרי הבריאות הנוספים. במצב הנוכחי, מבוטחים עשויים למצוא עצמם במצב של חוסר כיסוי ביטוחי דווקא ביחס למקרי ביטוח שעלותם למבוטח גבוהה מאוד.

לאור האמור ועל מנת להקל על המבוטח לקבל החלטה מושכלת ביחס למוצר הביטוחי המתאים לו ולהשוות בין עלויות המוצרים השונים הקיימים בשוק, הוגדרה במסגרת חוזר זה פוליסת בריאות בסיסית שרק לאחר רכישתה ניתן יהיה להמשיך ולרכוש מוצרי בריאות נוספים.

כמו כן, על מנת לפשט את הליך התאמת הצרכים שמבצע הגורם המשווק ובכדי להקל על המבוטח להבין את המוצרים השונים ולהשוות ביניהם נקבעו ההוראות הבאות:

1. הגדרת מבנה שוק אחיד אשר בבסיסו פוליסה אחידה ומעליה הרחבות שונות ומגוונות שנמצאות תחת מבנה קבוע שהוגדר בחוזר;
2. מכירת מוצרים נוספים תתאפשר בתנאי שהמבוטח מחזיק בפוליסה בריאות בסיסית בחברה כלשהי ולאו דווקא אצל אותה החברה שממנה מעוניין לרכוש את מוצרי הבריאות הנוספים;
3. הטלת חובות גילוי על הגורם המשווק בהליך המכירה של פוליסת ניתוחים בישראל;
4. קביעת איסור למכירת כפל ביטוח במוצרי בריאות פרט מסוג שיפוי;
5. איסור על הנחות קצרות טווח וקביעת שיעור הנחה קבוע לעשר שנים לפחות.

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

2. הוראות

בשער 6 בחוזר המאוחד - בחלק 3 פרקים 1, 3, 4 ו-6 יבואו השינויים המפורטים בתיקוני מהדורה בנספח לחוזר זה.

3. תחולה

(א) הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות מסוג ביטוח בריאות פרט שייכרתו ממועד תחילתן של הוראות אלו ואילך; ועל פוליסות מסוג ביטוח בריאות קבוצתי שייכרתו או יחודשו ממועד תחילתן של הוראות אלו ואילך.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), הוראות פרק 3.2.1א, סימן ד' לעניין הנחות יחולו גם על מתן הנחה מחודשת בפוליסות קיימות.

4. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 1 ~~בדצמבר~~ בפברואר ~~2022~~ 2023 (להלן - **יום התחילה לפוליסה המתחדשת**).

משה ברקת
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נספח - תיקון הוראות החוזר המאוחד שער 6 חלק 3

הגדרות

מונח	הגדרה
אמצעי דיגיטלי	כתובת דואר אלקטרוני או מסרון למספר טלפון נייד, ככל שמספר הטלפון הנייד מקבל הודעות טקסט;
בגיר	מבוטח שהגיע לגיל בגרות בהתאם להוראות הפוליסה או שהגיע לגיל 25 המוקדם מביניהם;
ביטוח סיעודי לחברי קופ"ח[1]	כהגדרתו בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
ביטוח סיעודי קבוצתי[2]	ביטוח שערוך בעל פוליסה עבור חבריו, למעט בעל פוליסה שהוא קופת חולים;
בן משפחה קרוב[3]	לרבות בן או בת זוג של מבוטח, הוריו, ילדיו, אחיו, סבו, סבתו, נכדיו;
גבול אחריות[4]	סכום הכיסוי המקסימלי אותו מתחייבת חברת ביטוח לשלם למבוטח בקרות מקרה ביטוח בהתאם לתנאי הביטוח;
גורם משווק	סוכן ביטוח המשווק ביטוח או חברת ביטוח המשווקת ביטוח ללא מעורבות סוכן ביטוח;
הצטרפות לראשונה לביטוח[5]	הצטרפות מבוטח לביטוח סיעודי קבוצתי כלשהו, ששווק לראשונה או חודש לראשונה אחרי 1 בספטמבר 2017, אשר החל ממנה הוא מבוטח ברצף;
השתלה[6]	כהגדרתה בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לפוליסת בריאות בסיסית), התשפ"ב - 2022[7];
זכות המשכיות לפוליסת פרט	כמשמעותה בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
חבילה[8]	מספר תכניות לביטוח בריאות המשווקות ביחד;

[1] מקור: מתוך חוזר 2015-416 "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 ביטוח סיעודי" שתחילתו על תוכניות שישווקו החל מיום 1 ינואר 2019 על תוכניות שישווקו החל;

[2] מקור: מתוך חוזר 2017-1-8 "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1 עד 6 - תיקונים לגבי ביטוח סיעודי" (מיום 21.5.2017) שתחילתו ביום 1 בספטמבר 2017;

[3] מקור: מתוך חוזר 2016-1-26 "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 - ביטוח נסיעות לחו"ל (מיום 1.1.2017);

[4] מקור: מתוך חוזר 2016-1-26"תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 - ביטוח נסיעות לחו"ל (מיום 1.1.2017);

[5] מקור: מתוך חוזר 2017-1-8 "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1 עד 6 - תיקונים לגבי ביטוח סיעודי" (מיום 21.5.2017) שתחילתו ביום 1 בספטמבר 2017;

[6] מקור: חוזר 2004/20 "הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות";

[8] מקור: חוזר 2015-1-19 "עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט";

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

מונח	הגדרה
חשבון אישי מקוון	חשבון פרטי של מבוטח באתר האינטרנט של גוף מוסדי שבו מקבל הלקוח שירותי אחזור מידע, בהתאם להוראות חוזר ביטוח 2016-1-6, בנושא "אחזור מידע אישי", מיום 23 במאי 2016;
כיסוי ביטוחי לניתוחים 'מהשקל הראשון'[9]	כיסוי המקנה שיפוי (החזר הוצאות) בשל ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל;
כיסוי ביטוחי משלים שב"ן[10]	תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים לביצוע ניתוחים פרטיים בישראל, היינו תכנית שמתחשבת בזכויות הניתנות במסגרת תכנית השב"ן לביצוע ניתוחים פרטיים;
מבוטח ראשי	מי שהתקשר עם מבטח בחוזה ביטוח עבורו וגם עבור משפחתו;
מבוטח זכאי	כהגדרתו בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
מחלה קשה[11]	מחלה קשה, אירוע רפואי חמור או פרוצדורה רפואית משמעותית, שנהוג לכסותם בביטוח מסוג מחלות קשות;
מצב רפואי קודם בביטוח נסיעות לחו"ל[12]	מחלה שבשלה היה המבוטח בטיפול או בהשגחה בעת צאתו לחוץ לארץ או במשך ששת החדשים שקדמו לצאתו, ולמעט כאשר קבלת הטיפול היתה מטרת הנסיעה;
משפחה גרעינית[13]	בן או בת זוג של מבוטח וילדי כל אחד מהם;
ניתוח[14]	כהגדרתו בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל), התשפ"ב-2022;
סל טיפולים[15]	לעניין ביטוחי שיניים - קבוצת טיפולים שקובצו ומהווים פרק בתכנית הביטוח (לדוגמה: סל בסיסי - הכולל טיפולים משמרים בלבד, סל מורחב - הכולל גם טיפולים משקמים, סל הכולל טיפולים אורתודנטים וכדומה);
עלייה או שינוי בדמי הביטוח[16]	לעניין סעיף קטן 2.2.1 -

[9] מקור: חוזר 2007-1-6 "חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים שב"ן";
[10] מקור: חוזר 2007-1-6 "חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים שב"ן";
[11] מקור: חוזר 2013-1-6 " עריכת תכנית לביטוח מחלות קשות"`
[12] מקור: מתוך חוזר 2016-1-26"תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 - ביטוח נסיעות לחו"ל (מיום 1.1.2017);
[13] מקור: מתוך חוזר 2016-1-26"תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 - ביטוח נסיעות לחו"ל (מיום 1.1.2017);
[14] מקור: חוזר 2004/20 "הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות";
[15] מקור: חוזר 2012-1-4 "ביטוח שיניים";
[16] מקור: חוזר 2015-1-19 "עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט";

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

מונח	הגדרה
	למעט שינוי הנובע מהצמדה למדד שנקבע בתכנית או בשל מעבר בין קבוצות גיל או בשל סיום הנחה שניתנה לתקופה קצובה, כפי שפורטו בטבלת דמי הביטוח האחרונה שנמסרה למבוטח;
ערך מסולק[17]	סכום הביטוח שבתוקף לאחר הפסקת תשלומי הפרמיה, הנגזר מהרזרבה שנצברה למבוטח מסוים;
ערך פדיון[18]	סכום כספי שהמבוטח זכאי לו בעת ביטול הפוליסה, הנגזר מהרזרבה שנצברה לזכותו באותו מועד;
פוליסת בריאות בסיסית	פוליסת ביטוח בריאות כמשמעותה בסעיף (א) שבסימן א' בפרק 1.1.1א - הוראות לחלק מהענפים;
פוליסת הרחבה	~~פוליסת ביטוח בריאות כמשמעותה בסעיף (א) שבסימן א' בפרק 1.1.1א - הוראות לחלק מהענפים;~~ פוליסת ביטוח בריאות המרחיבה את הכיסוי של אחת מהתכניות המרכיבות את הרובד הראשון, השני או החמישי כמשמעותם בסעיפים (א), (ב) ו-(ה) שבסימן א' בפרק 1.1.1א - הוראות לחלק מהענפים;
פוליסת בריאות נוספת	אחת מתכניות הביטוח המפורטות בסעיף (ד) שבסימן א' בפרק 1.1.1א - הוראות לחלק מהענפים;
פוליסה מזכה אחרונה	כהגדרתה בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
פוליסת המשך	כמשמעותה בסעיף 11(א) להוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
פעולות ADL[19]	פעולות יומיומיות (Activities of Daily Living) המפורטות בפסקת משנה (א)(1) בסעיף קטן 2.1.6;
פרמיה מוגדלת[20]	פרמיה המשתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, כאשר שיעור השינוי בפרמיה בין שנים עוקבות אינו עולה על 4%, טרם הצמדתה למדד;
פרמיה קבועה[21]	פרמיה שאינה משתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, למעט שינוי הנובע מהצמדתה למדד;
קרן המבוטחים	כהגדרתה בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;

[17] מקור: חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[18] מקור: חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[19] מקור: חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[20] מקור: חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[21] מקור: חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

מונח	הגדרה
רצף ביטוחי[22]	צירוף לביטוח ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי וללא תקופת אכשרה;
שתל[23]	כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל), התשע"ה-2015;
תגמולי ביטוח מרביים שלא בערך נקוב[24]	תקרת שיפוי או תשלום פיצוי בגין מקרה ביטוח המכוסה בתכנית ביטוח, אשר אינם נקובים בסכום כספי;
תכנית ביטוח	תכנית ביטוח שלאחר שעמדה בהוראות הנדרשות לצורך כך לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח, חברת ביטוח רשאית להנהיגה כתכנית בפני עצמה;
תקופת תשלום תגמולי ביטוח[25]	מספר השנים שנקבע בפוליסה לתשלום תגמולי ביטוח;

1.1.1א הוראות לחלק מהענפים[26]

<u>סימן א': מבנה ביטוח בריאות</u>

מבנה ביטוח הבריאות יכלול חמישה רבדים:

(א) רובד ראשון - פוליסת בריאות בסיסית תכלול את תכניות הביטוח הבאות:

(1) השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל;

(2) תרופות מחוץ לסל;

(3) ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל.

(ב) רובד שני - אחת מתכניות ניתוחים וטיפולים מחליפי הניתוח בישראל הבאות (להלן - **פוליסת ניתוחים בישראל**):

(1) משלים שב"ן עם השתתפות עצמית של 5,000 ש"ח;

(2) משלים שב"ן, ללא השתתפות עצמית;

(3) שקל ראשון, ללא השתתפות עצמית.

(ג) רובד שלישי - פוליסת הרחבה, אשר תכלול הרחבה לאחת או יותר מתכניות הביטוח ברובד הראשון, השני או החמישי

[22] מקור: חוזר 2013-1-6 "עריכת תכנית לביטוח מחלות קשות";
[23] מקור: חוזר 2004/20 "הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות";
[24] מקור: חוזר 2011-1-2 "פירוט תגמולי ביטוח בתכניות לביטוח בריאות";
[25] מקור: חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[26] הוראות פרק זה יחולו על ביטוח ניתוחים, השתלות, תרופות, מחלות קשות והוצאות רפואיות אחרות

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(ד) רובד רביעי - ~~אחד או יותר מנספחי~~ תכניות הביטוח האמבולטורי הבאות~~יה~~:

(1) ייעוץ, ~~אבחון רפואי~~ ובדיקות;

(2) אבחון רפואי;

(3) ייעוץ, בדיקות ואבחון רפואי;

(4) אשפוז בית;

(5) טיפולים בטכנולוגיות מתקדמות ואביזרים רפואיים;

(6) ליווי רפואי וטיפולים אגב אירוע רפואי משמעותי כגון ניתוח, אשפוז או מחלה קשה;

(7) כל ~~נספח~~ תכנית ביטוח שאישר הממונה מראש ובכתב.

(ה) רובד חמישי - פוליסת מחלות קשות.

2.1.3 ביטוח ניתוחים

סימן א': תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים שב"ן[27]

(א) תכנית הכוללת כיסוי ביטוחי משלים שב"ן תעמוד בכללים הבאים:

(1) תגמולי הביטוח יהיו בדרך של החזר הוצאות (שיפוי).

(2) לאחר שהמבוטח פנה למימוש זכאותו על פי תנאי השב"ן, תשלים חברת ביטוח למבוטח לפחות את ההפרש שבין סך ההוצאות בפועל לבין ההוצאות שהוא זכאי לקבל על פי תנאי השב"ן. תגמולי הביטוח בתכנית זו יהיו עד לסכומים והכיסויים הניתנים על ידי חברת הביטוח בתכנית בעלת כיסוי ביטוחי לניתוחים 'מהשקל הראשון' (לרבות ההוצאות בגין הניתוח, שתלים והוצאות נלוות על פי הוראות רופא או בית החולים).

(3) קיומה של זכאות לכיסוי על פי תכנית השב"ן לא תהווה תנאי מוקדם לקיומו של הכיסוי הביטוחי, כמפורט להלן:

(א) במקרה שבו תכנית השב"ן אינה משתתפת במימון ההוצאות לכלל העמיתים בשב"ן, לרבות במקרה שבו המבוטח נמצא בתקופת אכשרה בשב"ן במועד הצטרפותו לביטוח, ישולם למבוטח סך ההוצאות בפועל, בהתאם לסכומים והכיסויים הניתנים על ידי חברת הביטוח בתכנית בעלת כיסוי ביטוחי לניתוחים 'מהשקל הראשון' (לרבות ההוצאות בגין הניתוח, שתלים והוצאות נלוות).

(ב) במקרה שבו תכנית השב"ן אינה משתתפת במימון ההוצאות, בשל נסיבות מסוימות הנוגעות למבוטח מסוים (כדוגמת פיגור בתשלום דמי החבר לתכנית השב"ן, אי-תשלום דמי החבר כאמור או ביטול השב"ן), ישולם למבוטח לפחות ההפרש שבין סך ההוצאות בפועל לבין ההוצאות שהיו משולמות לו במקרה של מימון ההוצאות על ידי תכנית השב"ן שבה הוא היה חבר.

[27] מקור: מתוך חוזר 6-1-2007 "חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים שב"ן" (מיום 6.3.2007) (סעיף 3) - תחילה: ההוראות יחולו על תכניות לביטוח בריאות הכוללות כיסוי המקנה שיפוי (החזר הוצאות) בשל ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל, שנמכרו או חודשו החל מיום 1 באוקטובר 2007;

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(4) מבוטח שרכש הרחבה לברות ביטוח כאמור בפסקה (ב), בסימן (א) שבסעיף קטן 3.1.3: "חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים שב"ן", ובוטלה חברותו בתכנית השב"ן בידי מי מהצדדים לתכנית, יהיה רשאי לפנות לחברת הביטוח, תוך 60 יום ממועד ביטול החברות בתכנית השב"ן. המבוטח רשאי לפנות לחברת הביטוח, בין אם הוא הצטרף במהלך תקופה זו לתכנית שב"ן בקופה אחרת (שבה קיימת תקופת אכשרה) ובין אם לאו, בבקשה לעבור לכיסוי ביטוחי לניתוחים 'מהשקל הראשון' (בפסקה זו: "פוליסת המשך"). במקרים כאלה, תעביר חברת הביטוח את המבוטח לפוליסת המשך, שתנאיה יכללו לכל הפחות את התנאים שהוצעו על ידי חברת הביטוח במועד הצטרפותו של המבוטח לכיסוי ביטוחי משלים שב"ן, תוך מתן רצף ביטוחי ובתנאים המפורטים בפסקה (ב) בסימן (א) שבסעיף קטן 3.1.3: "חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים שב"ן", וכן בפרמיה הנהוגה לכלל המבוטחים בחברה באותה עת. תחילת תקופת הביטוח בפוליסת ההמשך תהיה למפרע ממועד ביטול החברות בתכנית השב"ן.

לעניין פסקה זו, "מועד ביטול החברות בתכנית השב"ן" - מועד הודעת קופת חולים על ביטול תכנית השב"ן או המועד בו נכנס הביטול לתוקף, לפי המאוחר מביניהם.

<u>סימן ב' - השתתפות עצמית בביטוח ניתוחים בישראל</u>

(א) ביטוח ניתוחים עם השתתפות עצמית יכלול תנאי שלפיו, במקרה שבו עלות הניתוח נמוכה מגובה ההשתתפות העצמית, על פי ההסדר שבין חברת הביטוח לבין נותן השירות המבוקש על ידי המבוטח, תאפשר חברת הביטוח למבוטח לעבור את הניתוח במחיר שקבוע בהסדר שבין חברת הביטוח לבין נותן השירות האמור.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), חברות שהוראות סעיפים 14 עד 17 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו-2015, לא חלות עליהן, רשאיות לקבוע השתתפות עצמית של 25%, במקרים שבהם עלות הניתוח, כמפורט בפרט 3 לתוספת הראשונה להוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לפוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל), התשפ"ב - 2022, נמוכה מגובה ההשתתפות העצמית.

(ג) חברת ביטוח המשווקת ביטוח ניתוחים משלים שב"ן עם השתתפות עצמית תכלול גילוי לגבי גובה ההשתתפות העצמית בטופס ההצעה, בטופס הגילוי הנאות ולצד שם תכנית הביטוח.

(ד) חברת ביטוח תאפשר בכל עת למבוטח בביטוח ניתוחים בישראל לעבור לביטוח ניתוחים עם השתתפות עצמית ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה נוספת.

2.1.11 הוצאות רפואיות אחרות

<u>סימן א': הוראות לגבי פוליסת בריאות נוספת</u>

(א) במקרים שבהם הכיסוי הביטוחי בפוליסת בריאות נוספת ניתן, כולו או חלקו, באמצעות ספק שירות יחולו הוראות אלה:

(1) חברת הביטוח תהיה אחראית על כל השירות הניתן במסגרת פוליסת הבריאות הנוספת.

(2) פרטי ספק השירות ואופן ההתקשרות עמו יצוינו באופן בולט וברור בפוליסת הבריאות הנוספת ובדף פרטי הביטוח.

(3) פוליסת הבריאות הנוספת תכלול התחייבות של חברת הביטוח למבוטח שלפיה:

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(א) הכיסוי הביטוחי הניתן במסגרת הפוליסה יוענק על ידי גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטיים;

(ב) תתקיים תקשורת יעילה וזמינה בין חברת הביטוח וספק השירות לבין המבוטח;

(ג) במקרים בהם נדרשת נגישות לשירות - הכיסוי הביטוחי יינתן בפריסה גיאוגרפית נאותה.

(4) חברת ביטוח רשאית לכלול בפוליסת בריאות נוספת תנאי המאפשר לה לבטל את הכיסוי הביטוחי הניתן באמצעות ספק השירות במסגרת פוליסת הבריאות הנוספת לכלל המבוטחים במקרה של סיום התקשרות של חברת הביטוח עם ספק השירות אם לא הגיעה להסדר עם ספק שירות חלופי, ובכפוף לאישור הממונה.

3.1.2 ביטוח תאונות אישיות

<u>סימן ג': אי תלות</u>

(א) גורם משווק יאפשר למועמד לביטוח לרכוש תכנית ביטוח תאונות אישיות ללא תלות ברכישה של תכנית ביטוח אחרת.

3.1.3 ביטוח ניתוחים[28]

<u>סימן א': חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים שב"ן[29]</u>

(א) חברת ביטוח המשווקת תכנית לביטוח בריאות, אשר כוללת כיסוי המקנה שיפוי (החזר הוצאות) בשל ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל, תציע למבוטח שהוא עמית בתכנית שב"ן, בטופס ההצטרפות לביטוח, אפשרות לרכוש תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים לביצוע ניתוחים פרטיים בישראל, היינו תכנית שמתחשבת בזכויות הניתנות במסגרת תכנית השב"ן לביצוע ניתוחים פרטיים.

(ב) בנוסף לאמור בפסקה (א) לעיל, חברת ביטוח תציע במסגרת ההצעה למבוטח לרכישת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים <u>שב"ן</u>, אפשרות לרכוש הרחבה. ההרחבה תכלול כיסוי הכולל מעבר לכיסוי ביטוחי לניתוחים 'מהשקל הראשון' (לרבות ההוצאות בגין הניתוח, שתלים והוצאות נלוות) תוך מתן רצף ביטוחי (ללא חיתום מחדש או בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם) וללא תקופת אכשרה (בסימן זה: "הרחבה לברות ביטוח"), בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

(1) סיום חברות המבוטח בתכנית השב"ן בקופה שבה היה חבר עם הצטרפותו לביטוח, מבלי שהמבוטח חידש את חברותו בתכנית השב"ן האמורה או מבלי שהצטרף לתכנית שב"ן בקופה אחרת;

(2) מעבר לתכנית שב"ן בקופה אחרת - בעד התקופה שבה נמצא המבוטח בתקופת אכשרה בשב"ן בקופה שעבר אליה (אם קיימת).

(ג) בטופס הצטרפות לביטוח ובטופס גילוי נאות הנילווים לתכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים <u>שב"ן</u>, יצוינו פרטים אלה:

---

[28] ראו גם הוראות תקנות תנאים לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח;

[29] מתוך חוזר 2007-1-6 "חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים שב"ן" (מיום 6.3.2007) (סעיפים 2,4) - תחילה: ההוראות יחולו על תכניות לביטוח מסוג מחלות ואשפוז הכוללות כיסוי המקנה שיפוי (החזר הוצאות) בשל ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל, שנמכרו או חודשו החל מיום 1 באוקטובר 2007

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(1) הכיסוי בגין ניתוחים על פי הפוליסה מהווה ביטוח משלים, אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח בגין ניתוח המכוסה בפוליסה, שהם מעל ומעבר להשתתפות השב"ן (שירותי בריאות נוספים בקופות החולים). כלומר, חברת הביטוח תישלם את ההפרש שבין ההוצאות בפועל של ניתוח המכוסה על פי הפוליסה לבין ההוצאות המגיעות מהשב"ן וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה.

(2) למימוש כיסוי בגין ניתוח, על המבוטח לפנות לקופת חולים למימוש זכויותיו על פי השב"ן וכן לפנות לחברת ביטוח למימוש זכויותיו על פי הפוליסה.

(3) דמי הביטוח בגין תכנית זו נמוכים מדמי הביטוח בגין תכנית בעלת כיסוי ביטוחי 'מהשקל הראשון' (תכנית אשר תגמולי הביטוח משולמים בה ללא תלות בזכויות המגיעות בשב"ן).

(4) למבוטחים שרכשו הרחבה לברות ביטוח, יצוין כי בעת סיום החברות בתכנית השב"ן זכאי המבוטח לפנות לחברת ביטוח ולבקש לעבור לכיסוי ביטוחי 'מהשקל הראשון' תוך 60 ימים ממועד הודעת קופת חולים על ביטול תכנית השב"ן או מהמועד בו יכנס הביטול לתוקף, לפי המאוחר מבין שני המועדים האמורים.

3.1.7 ביטוח מחלות קשות

<u>סימן א': אי תלות</u>

(א) גורם משווק יאפשר למועמד לביטוח לרכוש תכנית ביטוח מחלות קשות ללא תלות ברכישה של תכנית ביטוח אחרת.

3.2.1 הוראות לכלל הענפים

<u>3.2.1.א הוראות לחלק מהענפים</u>

<u>סימן א' : צירוף תחילה לפוליסת בריאות בסיסית</u>[30]

(א) בהליך צירוף לביטוח יצרף תחילה הגורם המשווק את המועמד לביטוח לפוליסת בריאות בסיסית.

(ב) גורם משווק לא ימכור פוליסת בריאות נוספת או פוליסת ניתוחים בישראל למועמד לביטוח שאינו מבוטח בפוליסת בריאות בסיסית בחברה כלשהי.

(ג) לאחר הצירוף לפוליסת בריאות בסיסית, ובמסגרת הליך התאמת הצרכים שמבצע הגורם המשווק, יציין הגורם המשווק בפני המועמד לביטוח כי פוליסה זו אינה כוללת כיסוי ביטוחי בגין ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל, בין היתר מכיוון שכיסוי לניתוחים בישראל ניתן במסגרת הביטוח המשלים של קופות החולים.

(ד) במידה והמועמד לביטוח הביע התעניינות בהרחבת כיסוי ביטוחי בגין ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל, על הגורם המשווק להציג בפני המועמד לביטוח את הכיסוי הביטוחי בגין ביצוע ניתוחים בישראל אשר קיים לו, ככל שקיים, במסגרת הביטוח המשלים של קופת החולים - כפי שמופיע באתר הר הביטוח, ולהסביר לו מה כוללת ההרחבה לכיסוי זה.

(ה) על הגורם המשווק להציג תחילה בפני המועמד לביטוח את האפשרות לרכוש כיסוי ביטוחי מסוג משלים שב"ן עם השתתפות עצמית ורק אח"כ אפשרות של ביטול השתתפות עצמית או שקל ראשון.

[30] הוראות סימן זה יחולו על ביטוחי ניתוחים, השתלות, תרופות והוצאות רפואיות אחרות.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(ו) גורם משווק לא יתנה מכירה של פוליסת בריאות בסיסית או הנחה בפוליסת בריאות בסיסית ברכישה או החזקה של פוליסת בריאות נוספת, פוליסת הרחבה או של פוליסת ניתוחים בישראל.

(ז) גורם משווק יאפשר למועמד לביטוח לרכוש פוליסת בריאות נוספת או פוליסת ניתוחים בישראל ללא תלות ברכישת אחת מהפוליסות הבאות: פוליסת בריאות נוספת אחרת, פוליסת הרחבה, פוליסת ניתוחים בישראל, פוליסות מחלות קשות או פוליסת תאונות אישיות.

(ח) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו- (ב) -

(1) הודיעה חברת הביטוח כי בשל הליך חיתומי המבוטח לא התקבל לאחת מתכנית הביטוח שבפוליסת הבריאות הבסיסית, או שהתקבל בכפוף להחרגה או בתוספת חיתומית - ימכור לו הגורם המשווק את תכניות הביטוח האחרות שבפוליסת הבריאות הבסיסית כתנאי לרכישת פוליסת בריאות נוספת או פוליסת ניתוחים בישראל.

(2) מועמד לביטוח מעל גיל ~~65~~60 שאינו מעוניין להחזיק באחת או יותר מתכנית הביטוח שבפוליסת הבריאות הבסיסית יוכל לרכוש פוליסות ניתוחים בישראל או פוליסות בריאות נוספות בישראל מבלי לרכוש את כל תכניות הביטוח שבפוליסת הבריאות הבסיסית.

(3) היה המועמד לביטוח מבוטח באחת או יותר מתכניות הביטוח המרכיבות את פוליסת הבריאות הבסיסית אך לא בכולן - ימכור לו הגורם המשווק תחילה את תכניות הביטוח החסרות להשלמת פוליסת הבריאות הבסיסית.

(4) היה מועמד לביטוח מבוטח בפוליסה קבוצתית בתכנית ביטוח כלשהי, תעמוד לו זכות ההמשכיות בהתאם לתנאי הפוליסה, ללא תלות בצירוף לפוליסת בריאות בסיסית.

(5) היה מועמד לביטוח מבוטח בפוליסת פרט בתכנית ביטוח כלשהי, רשאי הגורם המשווק לשווק לו את יתרת הכיסוי הביטוחי באותה תכנית ביטוח , ללא תלות בצירוף לפוליסת בריאות בסיסית.

סימן ב': אופן הצגת הפרמיה בהליך הצירוף[31]

(א) בהליך צירוף יציג וימסור הגורם המשווק למועמד לביטוח את טבלאות השתנות הפרמיה לכלל הגילאים עבור כל אחת מהפוליסות בנפרד:

(1) פוליסת בריאות בסיסית; או אם בהצעה לביטוח כלולות רק חלק מתכניות אלה - כל אחת מתכניות הביטוח המרכיבות אותה;

(2) כל אחת מפוליסות הניתוחים בישראל, ההרחבה או הבריאות הנוספת הכלולות בהצעה לביטוח.

(ב) על אף האמור בסעיף (א), כאשר הליך הצירוף מתבצע באמצעות שיחה טלפונית על הגורם המשווק להציג את הפרמיה למועמד לביטוח באופן הבא:

(1) על הגורם המשווק להציג את פירוט דמי הביטוח עבור פוליסת הבריאות הבסיסית או אם בהצעה לביטוח כלולות רק חלק מתכניות אלה - כל אחת מתכניות הביטוח המרכיבות אותה, ועבור כל אחת מפוליסות ביטוח הבריאות הכלולות בהצעה לביטוח בהתאם לגיל המועמד לביטוח באותו המועד;

[31] הוראות סימן זה יחולו על ניתוחים, השתלות, תרופות, הוצאות רפואיות אחרות ומחלות קשות.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(2) על הגורם המשווק להדגיש בפני המועמד לביטוח כי דמי הביטוח צפויים להשתנות במשך תקופת הביטוח ולהציג בפניו לפחות את דמי הביטוח הקבועים לקבוצת הגיל המבוגרת ביותר עבור כל אחת מפוליסות ביטוח הבריאות הכלולות בהצעה;

(3) במהלך השיחה על הגורם המשווק לשלוח למועמד לביטוח את טבלאות השתנות הפרמיה המלאה כאמור בסעיף (א) ולוודא עם המועמד לביטוח שקיבל ופתח אותן.

(ג) מבלי לגרוע מהוראות סעיפים (א) ו-(ב), בהליך צירוף שבו נמכרת פוליסת בריאות מסוג ניתוחים בישראל, יציג הגורם המשווק גם את הפרמיה ביחס לכל אחת משלושת החלופות הבאות, נוסף על הפרמיה שבהצעת הביטוח, כאמור בסעיפים (א) ו-(ב):

(1) משלים שב"ן עם השתתפות עצמית 5,000 ש"ח;

(2) משלים שב"ן ללא השתתפות עצמית;

(3) שקל ראשון ללא השתתפות עצמית.

(ד) המועמד לביטוח יידרש לתת הסכמתו בנפרד לגבי כל אחת מפוליסות הבריאות שבכוונתו לרכוש.

<u>סימן ג': איסור מכירת כפל ביטוח בפוליסת פרט</u>[32]

(א) גורם משווק לא ישווק פוליסת פרט למועמד לביטוח שיש ברשותו פוליסת פרט מסוג שיפוי המעניקה לו כיסוי ביטוחי דומה מבלי לבטל את הפוליסה הקיימת.

לעניין זה "כיסוי ביטוחי דומה" - כל אחת מתכניות הביטוח המנויות בפרק 1.1.1א סימן א סעיפים (א) עד (ד) תחשב דומה לתכנית ביטוח קיימת הנושאת את אותו השם או מכילה בפועל את אותם הכיסויים הביטוחיים, בין אם באותו היקף ובין אם בהיקף שונה.

(ב) על אף האמור בסעיף (א), גורם משווק רשאי לשווק פוליסת פרט למועמד לביטוח שיש ברשותו פוליסה המעניקה לו כיסוי ביטוחי דומה מבלי לבטל את הפוליסה הקיימת באחד ממקרים הבאים:

(1) הפוליסה שיציע למועמד לביטוח לרכוש כוללת רק את יתרת הכיסוי הביטוחי.

(2) שיעור עלות הכיסוי הביטוחי הדומה בין הפוליסות אינו עולה על עשרה אחוזים מגובה הפרמיה שאושרה על ידי הממונה.

(3) בשל הליך חיתומי נדרשת החרגה מסוימת בפוליסת תרופות וברשותו של המועמד לביטוח פוליסת תרופות ישנה ללא אותן ההחרגות.

(4) מועמד לביטוח המבקש לעבור ברצף ביטוחי מפוליסה קבוצתית לפוליסת פרט.

(ג) במקרים האמורים בסעיפים ב(2) עד (4), יסביר הגורם המשווק למועמד לביטוח כי הוא עתיד לרכוש פוליסה המכילה כפילות מסוימת ביחס לפוליסה אחרת הקיימת ברשותו ויחתים אותו על טופס ייעודי העומד בפני עצמו ועל פיו המועמד לביטוח מודע לכך.

סימן ד': הנחות[33]

[32] הוראות סימן זה יחולו על ביטוחי ניתוחים, השתלות, תרופות והוצאות רפואיות אחרות.
[33] הוראות סימן זה יחולו על ניתוחים, השתלות, תרופות, הוצאות רפואיות אחרות ומחלות קשות.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

(א) גורם משווק רשאי לתת הנחה למבוטח ביחס לדמי הביטוח, ובלבד שתינתן בשיעור קבוע לתקופה של עשר שנים לפחות.

4.2.1 הוראות לכלל הענפים

<u>סימן ג': חידוש תכנית לביטוח בריאות פרט</u>

(א) תקופת ביטוח וחידוש תקופת ביטוח של פוליסה לביטוח בריאות

(4) על אף האמור בפסקת משנה (א)(1) לא תחודש מאליה פוליסה במקרים הבאים:

א. בפוליסה לביטוח מפני מחלות קשות, בה נקבע גיל ביטוח מירבי - אם המבוטח הגיע לגיל הביטוח המירבי שנקבע או אם המבוטח מיצה את כל תגמולי הביטוח שהוא זכאי להם על פי הפוליסה;

ב. בכתב שירות - אם נקבעו בו הוראות מפורשות לעניין אי חידוש כתב השירות על ידי חברת הביטוח;

ג. פוליסה ששווקה על פי תכנית שהממונה על שוק ההון אישר לגביה מראש ובכתב כי פוליסות לפיה לא יחודשו מאליהן.

(4א) ~~ביקש מבוטח שהיה מבוטח באחת או יותר מתכניות הביטוח המרכיבות את פוליסת הבריאות הבסיסית החל מיום 1.2.2016 ועד ליום 31.11.2022 לעבור במועד החידוש לאחת או יותר מתכניות הביטוח המרכיבות את פוליסת הבריאות הבסיסית בהתאם להוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי ביטוח לפוליסת בריאות בסיסית), התשפ"ב-2022, בחברה שבה הוא מבוטח, תעביר אותו חברת הביטוח ברצף ביטוחי, למעט ביחס לכיסוי בדיקה גנטית ותרופה מיוחדת שלא נכללו בפוליסה שהתזיק המבוטח ערב החידוש.~~

(ג) ~~הודעה למבוטחים קיימים ו~~אפשרות מעבר לפוליסה עדכנית

<u>ביקש מבוטח, בכל עת, לעבור לפוליסה לפי הוראות סימן א' מבנה ביטוח בריאות, בפרק 1.1.1א לעיל (להלן - **פוליסה תואמת**), תצרפו חברת הביטוח לפוליסה תוך שמירה על רצף ביטוחי ובכפוף לתנאים הבאים:</u>

1. <u>כללה הפוליסה התואמת כיסויים שלא היו למבוטח בפוליסה הקודמת, רשאית חברת הביטוח לבצע לגבי אותו מבוטח בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם עבור כיסויים אלו, תוך שמירה על רצף ביטוחי לכיסויים שהיו קיימים בפוליסה הקודמת ערב ההצטרפות לפוליסה התואמת.</u>

2. <u>כללה הפוליסה הקודמת של המבוטח חריגים שאינם כלולים בפוליסה התואמת, רשאית חברת הביטוח להחריג לגבי אותו מבוטח מקרה ביטוח שנגרם כתוצאה מהמקרים המפורטים בחריגים כאמור.</u>

(ד) <u>הודעה למבוטחים קיימים</u>

(א) <u>חברת ביטוח תשלח למבוטחים אצלה בפוליסת ביטוח בריאות מיום 01.02.2016 ועד ערב מועד התחילה של חוזר זה הודעה בדבר האפשרות לעבור לפוליסה לפי הוראות סימן א' מבנה ביטוח בריאות, בפרק 1.1.1א לעיל ההודעה תכלול הצגת ההבדלים בין הפוליסה הקודמת</u>

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לפוליסה התואמת, וכן אפשרות מעבר ברצף ביטוחי בהתאם לסעיף (ג); לעניין זה "הבדלים" - השוני בתנאי הביטוח וההבדלים בין דמי הביטוח בפוליסה הקודמת לדמי הביטוח בפוליסה התואמת, בגיל הנוכחי של המבוטח ובגילאים מבוגרים יותר נכון למועד השליחה.

(ב) פניה כאמור בסעיף קטן (א), תיעשה לא יאוחר מ-90 ימים מיום שהתחילה חברת הביטוח לשווק לראשונה את הפוליסה התואמת.

6.2.1א הוראות לחלק מהענפים[34]

סימן א': ביטול הביטוח

(א) בוטלה פוליסת בריאות בסיסית למבוטח שרכש אותה לאחר ~~1 בדצמבר 2022~~ מועד התחילה, בתוך שישה חודשים מיום הרכישה, תבטל חברת הביטוח את כל פוליסות הבריאות ברבדים השני, והרביעי שרכש אצלה אותו מבוטח לאחר מועד התחילה, למעט אם קיימת למבוטח פוליסת בריאות בסיסית בחברה אחרת, והכל בכפוף להוראות כל דין.

(ב) חברת ביטוח תאפשר למבוטח שרכש פוליסת ניתוחים בישראל, פוליסת הרחבה או פוליסת בריאות נוספת לבטלן בכל עת, מבלי להתנות את הביטול האמור בביטול אחת או יותר מפוליסות ביטוח בריאות אחרות שבידי המבוטח. בוטלה פוליסה כאמור, ביטולה לא יגרום לביטול הנחה בפוליסה אחרת.

לעניין זה "ביטול הנחה" - למעט במקרה של ביטול של מחיר מופחת שניתן בשל רכישה של מספר פוליסות בריאות נוספת, שהממונה לא התנגד לו.

[34] הוראות פרק זה יחולו על ביטוחי ניתוחים, השתלות, תרופות והוצאות רפואיות אחרות;

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

דברי הסבר

לחוזר המתקן

לסעיף 1 - כללי

מביקורות שערכה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - **הרשות**) ומפניות ציבור שהתקבלו והתבררו על ידי הרשות לאורך השנים, עלו מספר כשלים בשוק ביטוחי הבריאות שיפורטו להלן בתמצית:

1. אי רכישת פוליסות המכסות מקרה ביטוח בעלי עלות גבוהה למבוטח - נמצא כי חלק מהמבוטחים מבוטחים בפוליסות ביטוח וכתבי שירות מגוונים, זאת מבלי להחזיק פוליסות ביטוח המעניקות כיסוי ביטוחי למקרי ביטוח שעלותם למבוטח גבוהה כגון השתלות, תרופות וניתוחים בחו"ל.
2. היעדר תחרות מספקת - מבנה רכישת הפוליסות הקיים מחייב מבוטח המעוניין לרכוש מתכניות ביטוח אשר מוגדרות כ"ריידר" או כ"נספח" באותה חברת ביטוח ממנה רכש את תכנית הביטוח הבסיסית.
3. חוסר מודעות לגובה הפרמיה המשתנה - פניות ציבור שטופלו בשנים האחרונות ברשות העלו כי מבוטחים רבים לא מודעים לעובדה שגובה הפרמיה עתיד להשתנות לאורך חיי הפוליסה.
4. כפל ביטוח - נמצא כי קיימת כפילות בין כיסויים המוענקים במסגרת מוצרי בריאות פרט שונים מסוג שיפוי.

לפיכך, הוגדרה במסגרת חוזר זה פוליסת בריאות בסיסית שרק לאחר רכישתה ניתן יהיה להמשיך ולרכוש מוצרי בריאות נוספים; נקבע כי מכירת המוצרים הנוספים תתאפשר בתנאי שהמבוטח מחזיק בפוליסה בריאות בסיסית בחברה כלשהי ולאו דווקא אצל אותה החברה שממנה מעוניין לרכוש את מוצרי הבריאות הנוספים; הודגש כי על הגורם המשווק לציין בפני המועמד לביטוח כי הפרמיה עתידה להשתנות; ונאסרה מכירת פוליסת בריאות פרט למועמד לביטוח שיש ברשותו פוליסת פרט המעניקה לו כיסוי ביטוחי דומה. הכל כמפורט בהוראות החוזר.

יצוין, כי במקביל לפרסום חוזר זה, וכצעד משלים לרפורמה, פרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - **הממונה**) את הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לפוליסת בריאות בסיסית), התשפ"ב - 2022 (להלן - **הוראות הפיקוח לעניין פוליסת בריאות בסיסית**). במסגרת הוראות הפיקוח לעניין פוליסת בריאות בסיסית הוגדרו פוליסות אחידות לתכניות הביטוח המרכיבות את פוליסת הבריאות הבסיסית, זאת על מנת להקל על המבוטחים בהבנת הפוליסה המוצעת להם ולעודד אותם להשוות בין מחירי החברות השונות לאותה הפוליסה, והכל תוך שמירה על היקף כיסוי אחיד.

לסעיף 3 - תחולה

נקבע כי הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות מסוג ביטוח בריאות פרט שייכרתו ממועד תחילתן של הוראות אלו ואילך; ועל פוליסות מסוג ביטוח בריאות קבוצתי שייכרתו או יחודשו ממועד תחילתן של הוראות אלו ואילך.

יובהר כי בהוראות החוזר המאוחד, כל פרק מחולק לשלושה חלקים כאשר הוראות הכלולות בחלק הראשון חלות על ביטוח בריאות פרט וקבוצתי, הוראות הכלולות בחלק השני חלות על ביטוח בריאות פרט בלבד והוראות הכלולות בחלק השלישי חלות על ביטוח בריאות קבוצתי בלבד. בהתאם, נוספו גם השינויים הכלולים ברפורמה זו לפרקים הרלוונטיים להם.

לסעיף 4 - תחילה

נקבע כי תחילתו של חוזר זה תהיה ביום 1 ~~בדצמבר~~ בפברואר ~~2022~~2023.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לסעיף ההגדרות

הגדרת גורם משווק - נקבע כי גורם משווק הינו סוכן ביטוח המשווק ביטוח או חברת ביטוח המשווקת ביטוח ללא מעורבות סוכן ביטוח;

הגדרת השתלה - נמחקה ההגדרה של המונח השתלה ובמקומה נקבע כי מונח זה יהיה כמשמעו בהוראות הפיקוח לעניין פוליסת בריאות בסיסית;

הגדרת חבילה - נמחקה הסיפא של ההגדרה על מנת להתאים למבנה ביטוח הבריאות אשר נקבע בהוראות אלו;

הגדרת כיסוי ביטוחי משלים שב"ן - הוחלף שם המונח המקצועי מ"כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים" ל- "כיסוי ביטוחי משלים שב"ן", זאת כדי להתאימו לשפה המקצועית השגורה; יצוין כי בעקבות שינוי זה שונה המונח במספר מופעים בקודקס;

הגדרת מצב רפואי קודם בביטוח נסיעות לחו"ל - הוספה סיפא להגדרה על מנת לצמצם את ההגדרה לביטוח נסיעות בחו"ל בלבד. זאת מכיוון שקיימת הגדרה בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם), תשס"ד- 2004;

הגדרת ניתוח - נמחקה ההגדרה של המונח ניתוח ובמקומה נקבע כי מונח זה יהיה כמשמעו בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל), התשפ"ב-2022 (להלן - **תקנות ניתוחים**);

הגדרת ניתוח אלקטיבי - נמחקה ההגדרה של המונח ניתוח אלקטיבי מכיוון שלא נעשה שימוש במונח זה;

הגדרת פוליסה - המונח "פוליסה" מוגדר בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 (להלן - **חוק חוזה ביטוח**), על כן נמחקה ההגדרה שהייתה כאן, וזאת על מנת להיצמד להגדרה הקיימת בחוק חוזה ביטוח;

הגדרות פוליסת בריאות בסיסית, פוליסת הרחבה ופוליסת בריאות נוספת - הוגדרו תכניות ביטוח מסוימות כפוליסות בסיסיות, ותכניות ביטוח אחרות חלקן כפוליסות הרחבה וחלקן כפוליסות בריאות נוספות, הכל כפי שיובהר בהרחבה בהמשך;

הגדרת שתל - נמחקה ההגדרה של המונח שתל ובמקומה נקבע כי מונח זה יהיה כמשמעו בתקנות ניתוחים;

תכנית ביטוח, תכנית בסיס, תכנית נוספת - לאור הוספת הגדרה של "פוליסת בריאות בסיסית" נמחקה הגדרת תכנית בסיס ותכנית נוספת והוספה הגדרה כללית לתכנית ביטוח - כתכנית שקיבלה את אישור הממונה להנהיגה לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - **חוק הפיקוח על הביטוח**).

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

<u>לסעיף 1.1.1א הוראות לחלק מהענפים</u>

<u>סימן א': מבנה ביטוח בריאות</u>

כללי

נקבע כי מבנה ביטוח הבריאות יכלול חמישה רבדים:

רובד ראשון - פוליסת בריאות בסיסית, הכוללת את תכניות הביטוח המפורטות שם;

רובד שני - אחת משלוש תכניות ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, המפורטות שם;

רובד שלישי - פוליסת הרחבה לאחת או יותר מתכניות הביטוח ברובד הראשון, השני או החמישי;

רובד רביעי - אחד או יותר מנספחי הביטוח האמבולטורי המפורטים שם;

ורובד חמישי - פוליסת מחלות קשות.

לסעיף א - רובד ראשון

הוגדרה פוליסות בריאות בסיסית אשר תכלול את תכניות הביטוח הבאות: (1) השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, (2) תרופות מחוץ לסל ו-(3) ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל (להלן - **פוליסות הבסיס**).

התכניות שמרכיבות את פוליסות הבסיס הן תכניות שבהן עלות מקרה הביטוח גבוהה במיוחד, גם אם הסיכוי להתממשות מקרה הביטוח נמוך, ועל כן ישנה חשיבות מוגברת למבוטח המעוניין לרכוש ביטוח בריאות פרטי לרכוש תכניות אלו.

לסעיף ב - רובד שני

פוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל מאפשרת למבוטח להתייעץ עם רופא מומחה באשר לצורך בניתוח ולבצע ניתוח או טיפול מחליף ניתוח אצל רופא מומחה, על פי בחירת המבוטח. ביטוחי הניתוחים כיום מכסים ניתוחים נפוצים וזולים לצד ניתוחים מורכבים ויקרים, ולכן מהווים את הרכיב היקר ביותר במסגרת ביטוחי הבריאות.

בנוסף, למעלה מ-70% מאזרחי מדינת ישראל מבוטחים במסגרת ביטוח השב"ן של קופות החולים. למבוטחים אלה קיים כיסוי ביטוחי ביחס לניתוחים בישראל והכיסוי הביטוחי שמספקות חברות הביטוח מהווה למעשה השלמה או תחליף לביטוח זה. מכיוון שכך, ולנוכח עלותו הגבוהה של ביטוח זה, הוחלט לייחד רובד נפרד לביטוח ניתוחים בישראל וכן לקבוע ביחס אליו כללי גילוי ספציפיים שיחולו במסגרת הליך המכירה, כפי שיפורט בהמשך.

זאת ועוד, על מנת להקל על המבוטחים להשוות בין החברות השונות ובין התוכניות השונות המוצעות להם, נקבע כי ברובד זה תהיינה רק שלוש חלופות של תכניות ביטוח: (1) משלים שב"ן עם השתתפות עצמית של 5,000 ש"ח; (2) משלים שב"ן ללא השתתפות עצמית; ו-(3) שקל ראשון ללא השתתפות עצמית. כלומר, הממונה לא יאשר תכנית ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל שאינה תואמת לאחת משלוש החלופות שנקבעו.

לסעיף ג - רובד שלישי

נקבע כי ניתן יהיה לשווק פוליסות הרחבה לכל אחת מתכניות הביטוח ברובד הראשון, השני או החמישי בכפוף לאישורן על ידי הממונה בהתאם לסעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח.

יצוין כי בביטוח בריאות קבוצתי ניתן יהיה להגיש לאישור הממונה כהרחבה לפוליסת הניתוחים בישראל עדכון לתכנית המסגרת כך שההשתתפות העצמית תהיה שונה מזו הקבועה ברובד השני.

עוד יצוין כי על ההרחבות להיות מוצגות למבוטח בצמוד לתוכנית הבסיס הרלוונטית.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

לסעיף ד - רובד רביעי

כיום, מכירת תכנית ביטוח אמבולטורית מותנית בהיות המועמד לביטוח מבוטח בתכנית ביטוח בסיס באותה החברה ממנה הוא מעוניין לרכוש את התכנית האמבולטורית. התניה זו גורמת לכך שבמידה ומבוטח מעוניין ברכישת תכנית ביטוח אמבולטורית, עליו לרכוש תכנית בסיס נוספת מהחברה ממנה הוא מעוניין לרכוש את התכנית, פעולה שיוצרת כפל ביטוחי מיותר ומגבילה באופן משמעותי את התחרות.

לכן, הוחלט לבטל את התלות בין תכנית הביטוח האמבולטורית לתכנית הבסיס באותה החברה ולאפשר לכלל חברות הביטוח לשווק את תכניות הביטוח האמבולטוריות המפורטות בסעיף זה לכל מבוטח המחזיק בפוליסת בריאות בסיסית בחברה כלשהי.

בנוסף, רוכזו כל הכיסויים הביטוחיים הקיימים כיום בתכניות הביטוח תחת 4 קטגוריות ספציפיות. ריכוז בקטגוריות אלו יאפשר רכישת מוצר בעל אופי מסוים, שישתקף בשמו של המוצר, ללא רכישת כפל ביטוחי ותוך מתן אפשרות ממשית להשוות את תוכן המוצר ומחירו.

<u>כמו כן, על חברת ביטוח לאפשר למבוטח לרכוש תכנית ביטוח מסוג ייעוץ ובדיקות או לחילופין אבחון רפואי או לחילופין ייעוץ, בדיקות ואבחון רפואי. למען הסר ספק, מדובר בשלוש תכניות חלופיות אחת לשנייה, לא ניתן לשווק יותר מאחת לאותו מבוטח.</u>

באשר לכיסויים ביטוחיים שאינם נכללים באחת מארבעת הקטגוריות שהוגדרו כתכניות ביטוח אמבולטוריות חברת ביטוח שתהיה מעוניינת לשווקם תוכל להגישם לאישור הממונה, בהתאם לאופי הכיסוי, באחת משתי חלופות: 1. כתכנית ביטוח נוספת, בהתאם לסעיף קטן (5); 2. ככתב שירות, בהתאם להוראות חוזר 2015-1-27 "הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם" (21.12.2015).

לסעיף ה - רובד חמישי

פוליסת מחלות קשות אינה חלק אינטגרלי מהשינויים שנקבעו במסגרת רפורמה זו במובן זה שרכישת פוליסת מחלות קשות תמשיך להתאפשר, כפי שהיה עד כה, ללא תלות ברכישה של פוליסות אחרות, לרבות הפוליסה הבסיסית. יחד עם זאת, לאור ביטולם של ההוראות בעניין אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט (סעיף 3.2.1 סימן א': אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט וסעיף 6.2.1 סימן א': אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט) (להלן - **הוראות בעניין אי תלות**) והחלתם מחדש כחלק מהוראות הרפורמה, ועל מנת לוודא שהוראות אלה ימשיכו לחול גם על פוליסת מחלות קשות הוגדרה פוליסת מחלות קשות כחלק ממבנה ביטוח הבריאות.

<u>לסעיף 2.1.3 - ביטוח ניתוחים</u>

<u>סימן א' - תכנית בעלת כיסוי משלים לניתוחים</u>

לאור שינוי הגדרת המונח "כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים" והפיכתו למונח המקצועי הנכון יותר "כיסוי ביטוחי משלים שב"ן" הותאמו המופעים של ביטוי זה לשינוי.

<u>סימן ב' - השתתפות עצמית בביטוח ניתוחים בישראל</u>

הותאמו הוראות סימן זה לתיקון בעניין גובה ההשתתפות העצמית בביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.

בנוסף, מכיוון שבהתאם למבנה ביטוח הבריאות החדש כפי שנקבע בהוראות אלה, גובה ההשתתפות העצמית בפוליסת פרט של ניתוחים בישראל יהיה 5,000 ש"ח ואילו בפוליסות קבוצתיות של ניתוחים בישראל יכול גובה ההשתתפות העצמית להיות שונה, נמחקו המילים 3,000 ש"ח ונכתב במקומן כי במקרה שבו עלות הניתוח נמוכה מגובה ההשתתפות העצמית כפי שקבועה בפוליסה, המבוטח יישא בעלות ניתוח בהתאם להוראות הסעיף.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

<u>לסעיפים 2.1.4, 2.2.4 ו- 2.3.4 - ביטוח תרופות</u>

כאמור לעיל, במקביל לפרסום הוראות חוזר זה מפורסמות הוראות הפיקוח לעניין פוליסת בריאות בסיסית. במסגרת הוראות הפיקוח לעניין פוליסת בריאות בסיסית עוגנו, בין היתר, התנאים והכיסויים לפוליסת תרופות שמחוץ לסל - כפי שהיו קבועות בחוזר המאוחד, למעט שינויים מסוימים שיוסברו במסגרת דברי ההסבר להוראות הפיקוח לעניין פוליסת בריאות בסיסית על כן, נמחקו ההוראות הקבועות בחוזר המאוחד לעניין ביטוח תרופות.

<u>לסעיף 2.1.11 הוצאות רפואיות אחרות</u>

לסעיף א

לאור השינוי במבנה ביטוח הבריאות הוחלו חלק מהוראות חוזר מס' 2015-1-27 "הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם" (21.12.15) (להלן - **חוזר כתבי שירות**) על פוליסות הבריאות הנוספות במקרים שבהם הכיסוי הביטוחי ניתן כולו או חלקו, על ידי ספקי שירות.

ביחס להוראת סעיף 3(ג), נקבע כי התחייבות חברת הביטוח למבוטח ביחס להיקף הפריסה הגיאוגרפית של הכיסוי הביטוחי תידרש רק במקרים שבהם קיימת ציפייה סבירה לנגישות השירות כגון בפוליסת בריאות נוספת מסוג ייעוץ רפואי לצורך חוות דעת שניה. זאת להבדיל ממקרים שבהם קיים ספק ייחודי במיקום ספציפי.

<u>לסעיף 3.1.2 - ביטוח תאונות אישיות</u>

כאמור, לאור השינויים במבנה ביטוח הבריאות הותאמו הוראת החוזר המאוחד לעניין אי תלות, שבסעיף 3.2.1 סימן א' סעיפים (א)(1) ו-(4), למבנה ביטוח הבריאות החדש שנקבע במסגרת תיקון זה, נקבע איסור התניה של רכישת פוליסת תאונות אישיות ברכישה של פוליסת בריאות אחרת.

<u>לסעיף 3.1.3 - ביטוח ניתוחים</u>

לסימן א' : תכנית בעלת כיסוי משלים לניתוחים

לאור שינוי הגדרת המונח "כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים" והפיכתו למונח השגור יותר "כיסוי ביטוחי משלים שב"ן" בוצעו ההתאמות הנדרשות בסימן זה.

<u>לסעיף 3.1.7 - ביטוח מחלות קשות</u>

כאמור, לאור השינויים במבנה ביטוח הבריאות הותאמו הוראת החוזר המאוחד לעניין אי תלות, שבסעיף 3.2.1 סימן א' סעיפים (א)(1) ו-(4), למבנה ביטוח הבריאות החדש שנקבע במסגרת תיקון זה, נקבע איסור התניה של רכישת פוליסת מחלות קשות ברכישה של פוליסת בריאות אחרת.

<u>לסעיף 3.2.1 הוראות לכלל הענפים</u>

לסימן א': אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט

כאמור, לאור השינויים במבנה ביטוח הבריאות נמחקו ההוראות לעניין אי תלות והותאמו, כל הוראה במקומה, למבנה החדש ולמוצרים הרלוונטיים, בין היתר בהוראות סעיף 3.2.1.א.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

<u>לסעיף 3.2.1.א הוראות לחלק מהענפים</u>

<u>סימן א': צירוף תחילה לפוליסת בריאות בסיסית</u>

לסעיפים א ו- ב

פוליסת בריאות בסיסית מעניקה כיסוי ביטוחי למקרה ביטוח בעל עלות גבוהה במיוחד. מבין תכניות ביטוח הבריאות המשווקת כיום, תכניות הביטוח המרכיבות את פוליסת הבריאות הבסיסית הינן חשובות במיוחד מכיוון שהמבוטח הממוצע לא יכול לממן את מקרה הביטוח בלעדיהן.

מכיוון שכך ומעבר להוראות חוזר 2016-1-7 "צירוף לביטוח" נקבע כי על מועמדים לביטוח המעוניינים לרכוש פוליסות ביטוח בתחום הבריאות יהא קודם כל לרכוש את פוליסת הבריאות הבסיסית, הכוללת את כל תכניות הביטוח המרכיבות אותה, כתנאי לרכישת פוליסות בריאות נוספות מאותה החברה או מחברה אחרת.

מבוטח שמעוניין לרכוש רק חלק מהתכניות שמרכיבות את פוליסת הבריאות הבסיסית יוכל לעשות זאת, תוך שחלות עליו יתר הוראות הסימן ובין היתר האיסור לרכוש פוליסות ביטוח מסוג ניתוחים בישראל או פוליסת בריאות נוספת.

לסעיפים ג עד ה

ביטוח ניתוחים בישראל הוא הביטוח היקר ביותר בסל שירותי הבריאות הפרטיים בישראל, בין היתר מכיוון שהוא מכסה ניתוחים יקרים לצד ניתוחים זולים, וזאת על אף שהוא ניתן במקביל גם דרך ביטוח השב"ן של קופות החולים.

לאור זאת, קיימת חשיבות גדולה לציין, במסגרת הליך הצירוף, כי ביטוח זה אינו חלק מהפוליסה הבסיסית. בהמשך, כחלק מהליך התאמת הצרכים, על הגורם המשווק לבדוק האם המועמד לביטוח מבוטח בקופת החולים ובאיזה היקף. מועמדים לביטוח שיהיו מעוניינים להרחיב את הכיסוי הביטוחי, יציג בפניהם הגורם המשווק תחילה את החלופה הזולה ביותר - היא ביטוח ניתוחים משלים שב"ן עם השתתפות עצמית של 5,000 ₪, תוך הסבר על מאפייני ביטוח זה.

לאחר מכן רשאי הגורם המשווק להציג בפני המועמד לביטוח גם את אחת משתי החלופות היקרות יותר לביטוח זה: משלים שב"ן ללא השתתפות עצמית או שקל ראשון.

לסעיפים ו ו-ז

לאור השינויים במבנה ביטוח הבריאות הותאמה הוראת החוזר המאוחד לעניין אי תלות, שבסעיף 3.2.1 סימן א' סעיפים (א)(1) ו-(4), למבנה ביטוח הבריאות החדש שנקבע במסגרת תיקון זה ונקבע איסור התניה של רכישה או הנחה באחת מהפוליסות הבאות: פוליסת בריאות נוספת, פוליסת הרחבה, פוליסת ניתוחים בישראל, פוליסת מחלות קשות או פוליסת תאונות אישיות.

לסעיף ח

על אף הקביעה העקרונית שלפיה על מבוטח לרכוש קודם כל את פוליסת הבריאות הבסיסית, כולה כמקשה אחת, נקבעו ~~שלושה~~ <u>חמישה</u> חריגים, כמפורט להלן:

(1) במקרה שהמועמד לביטוח אינו עובר חיתום רפואי לאחת או יותר מתכניות הביטוח שבפוליסת הבריאות הבסיסית או שצירופו מותנה בכפוף להחרגה או תוספת פרמיה, נקבע כי לאחר מסמך מחברת הביטוח כי המועמד לביטוח איננו עומד בתנאי החיתום ולא ניתן למכור לו את הפוליסה הבסיסית או לחילופין שצירופו מותנה בהחרגה או בתוספת פרמיה, ימכור לו הגורם המשווק תחילה את תכניות הביטוח שבפוליסת הבריאות

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

הבסיסית שבאפשרותו לרכוש, כל אחת מהן בנפרד, כתנאי לרכישת פוליסת בריאות נוספת או פוליסת ניתוחים בישראל.

(2) הליך החיתום הרפואי לבני ~~60~~65 ומעלה בדרך כלל מכיל החרגות או תוספות חיתומיות. מכיוון שכך, נקבע כי מבוטחים בגיל ~~60~~65 ומעלה יוכלו לבחור האם להחזיק פוליסת בריאות בסיסית או חלק ממנה מבלי שהדבר יפגע ביכולתם לרכוש פוליסת ניתוחים בישראל או פוליסות בריאות נוספות.

(3) על מנת לאפשר למועמדים לביטוח שיש ברשותם חלק מתכניות הביטוח המרכיבות את פוליסה הבריאות הבסיסית, כפי שהוגדרה כעת, לרכוש גם פוליסת בריאות נוספת או פוליסת ניתוחים בישראל, נקבע כי למועמדים אלה ימכור הגורם המשווק את תכניות ביטוח הבריאות החסרות להם מהפוליסה הבסיסית בנפרד מהפוליסה כולה על מנת להשלים לאותם מבוטחים את פוליסת הבריאות הבסיסית.

(4) על מנת לאפשר למועמדים המבוטחים בתכנית אחת מתוך פוליסת הבריאות הבסיסית במסגרת פוליסת בריאות קבוצתית, לעבור בתום התקופה לאותה התכנית בפוליסת פרט ללא צורך בחיתום רפואי, נקבע כי הגורם המשווק רשאי לצרפם לתכנית הביטוח כאמור בפוליסת פרט ללא תלות בצירוף לפוליסת בריאות בסיסית תחילה.

(5) על מנת לאפשר למבוטחים קיימים לשפר או להרחיב תכנית ביטוח קיימת בה הם מבוטחים, מוצע לקבוע כי גורם משווק רשאי לצרפם לתכנית כאמור ללא תלות בצירוף לפוליסת בריאות בסיסית תחילה.

לסימן ב': אופן הצגת הפרמיה בהליך הצירוף

לסעיף א

לאור ביטולן של ההוראות בעניין אי תלות והתאמתן למבנה ביטוח הבריאות החדש שנקבע במסגרת תיקון זה נקבע כי על הגורם המשווק להציג את טבלאות השתנות הפרמיה לכלל הגילאים עבור כל אחת מהפוליסות שנכללות בהצעה לביטוח. יחד עם זאת, ביחס למועמד לביטוח שרוכש את הפוליסה הבסיסית כולה נקבע כי על הגורם המשווק להציג את טבלת השתנות הפרמיה ללא חלוקתה לשלושת התכניות המנויות בה, זאת על מנת להקל על תהליך המכירה ולאור חשיבותה של פוליסת הבריאות הבסיסית כמכלול אחד. באשר למועמדים לביטוח שרוכשים רק חלק מתכניות הביטוח הכלולות בפוליסת הבריאות הבסיסית על הגורם המשווק להציג את טבלאות השתנות הפרמיה ביחס לכל אחת מתכניות הביטוח הכלולות בהצעת הביטוח.

לסעיף ב

הותאמו ההוראות לעניין אי תלות שנמחקו מסעיף 3.2.1 סימן א' סעיף (ב)(2) למבנה ביטוח הבריאות החדש, ונקבע כי כאשר מדובר בצירוף טלפוני, יציג הגורם המשווק את הפרמיה באופן הבא:

(1) על הגורם המשווק ~~לפרט~~ להציג בפני המועמד לביטוח את דמי הביטוח עבור הפוליסות שנכללות בהצעת הביטוח שלו, זאת בהתאם לגיל המועמד לביטוח באותו מועד, כאשר ביחס לפוליסת הבריאות הבסיסית, חובת הצגת דמי הביטוח היא של הפוליסה המלאה ללא צורך להציג את דמי הביטוח של חלקיה.

(2) על הגורם המשווק להדגיש בפני המועמד לביטוח כי דמי הביטוח צפויים להשתנות במשך תקופת הביטוח ולהציג את דמי הביטוח הקבועים לקבוצת הגיל המבוגרת ביותר עבור כל אחת מהפוליסות הכלולות בהצעה.

(3) מכיוון שבצירוף טלפוני קיים קושי מובנה לשקף את הנתונים המלאים ואת עלות הפוליסה כפי שניתן לשקף במכירה פרונטאלית שנעשית פנים אל פנים. ולאור חשיבותה של טבלת השתנות הפרמיה המוצגת במכירה פרונטאלית, חויב הגורם המשווק לשלוח במהלך השיחה את טבלת השתנות הפרמיה למועמד לביטוח שיכול לקבל אותה באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה למכשיר הטלפון ולוודא כי קיבל אותה ועיין בה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

לסעיף ג

בפני מועמד לביטוח שמעוניין לרכוש פוליסת ניתוחים בישראל יש למעשה שלוש אפשרויות - פוליסה משלימת שב״ן עם השתתפות עצמית של 5,000 ש״ח, פוליסת משלימת שב״ן ללא השתתפות עצמית ופוליסה המעניקה כיסוי מהשקל הראשון. באופן טבעי, ההבדל בפרמיה בין החלופות השונות, ובפרט ההבדל שבין גובה הפרמיה בפוליסת משלימת שב״ן עם השתתפות עצמית לבין פוליסת שקל ראשון הינו משמעותי במיוחד. מכיוון שכך, ועל מנת לשקף למועמד לביטוח את ההבדלים הצפויים בפרמיה לאורך חיי הפוליסה, ולאפשר לו בחירה מושכלת, נקבע כי כאשר מועמד לביטוח בוחר לרכוש פוליסת ניתוחים בישראל, על הגורם המשווק להציג לו בהתאם לאופן הצירוף (פרונטלי או טלפוני) גם את ההבדל בגובה הפרמיה בין שלושת הפוליסות.

לסעיף ד

הותרה על כנה הוראת סעיף 3.2.1 סימן א׳ סעיף (ב)(1), ונקבע כי המועמד לביטוח יידרש לתת את הסכמתו בנפרד לגבי כל אחת מפוליסות הבריאות שבכוונתו לרכוש.

<u>לסימן ג׳: איסור מכירת כפל ביטוח בפוליסת פרט</u>

כללי

כפל ביטוח עשוי להתקיים בכמה נגזרות, לדוגמה, כפל בין הכיסויים הרפואיים שמעניקה מערכת הבריאות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים (שב״ן) לבין הכיסויים הרפואיים שמעניקה פוליסת הביטוח הפרטית; כפל בין הכיסויים המוענקים בפוליסת בריאות קולקטיבית לבין פוליסת בריאות פרטית; ולעיתים גם בין שתי פוליסות ביטוח בריאות פרטיות המוחזקות על ידי המבוטח. במסגרת סעיף זה נמנע כפל הביטוח הקיים בין פוליסות ביטוח פרטיות המעניקות כיסוי מסוג שיפוי. זאת מכיוון שמדובר בפוליסות המעניקות החזר בגין הוצאות שהוציא המבוטח בפועל שמטרתן להשיב את המבוטח למצב שבו היה לפני קרות מקרה הביטוח, ולא יותר מכך. כלומר, גם אם המבוטח החזיק בשתי פוליסות עם כיסוי דומה, סך הכיסוי מוגבל ואין אפשרות לזכות ב׳כפל ביטוח׳ (פיצוי כפול). לאור זאת, נאסרה מכירת כפל הביטוח במוצרי בריאות פרט מסוג שיפוי.

לסעיף א

על מנת למנוע לחלוטין מצב שבו מבוטח מחזיק במספר מוצרי ביטוח המעניקים את אותו הכיסוי, מסוג שיפוי נאסרה מכירה של פוליסת פרט המעניקה כיסוי מסוג שיפוי למועמד לביטוח שיש כבר ברשותו פוליסת פרט המעניקה כיסוי דומה, מבלי לבטל את הפוליסה הקיימת. כן, נקבע כי איסור זה יחול בין אם מדובר בתכנית הנושאת את אותו השם ובין אם מדובר בכפילות של הכיסויים בתכנית. כלומר, גם אם ברשות המועמד לביטוח פוליסה המכילה רק חלק מהכיסויים המוצעים לו במסגרת הביטוח החדש על הגורם המשווק לבטל קודם את הביטוח הקיים ורק אז לשווק את החדש - למעט במקרים המתוארים להלן, בסעיף ב.

לסעיף ב(1)

על מנת לאפשר למועמד לביטוח לשפר את תנאי הביטוח של הפוליסה שברשותו ולהשוואתם לפוליסה העדכנית הקיימת בחברה, יוכל הגורם המשווק להציע למועמד לביטוח לרכוש פוליסת ביטוח שתעניק לו השלמה של יתרת הכיסוי הביטוחי. פוליסה כאמור יכול שתהיה מנוסחת כך שתכלול את יתרת הכיסויים בלבד עם תמחור מתאים. לחלופין, פוליסה זו יכולה להיות פוליסה בנוסחה המלא אבל התמחור שלה ייקבע בהתאם לתוספת הכיסוי שהיא מקנה למועמד לביטוח ובקרות מקרה הביטוח יחולו התנאים המיטיבים עם המבוטח.

לסעיף ב(2)

על מנת לאפשר למועמד לביטוח לרכוש כיסוי ביטוחי נוסף אשר הכפל בו איננו מהותי ביחס לפוליסת הביטוח הקיימת ברשותו, ניתנה אפשרות לרכישה במידה והחפיפה איננה מהותית, קרי, עלות החלק הדומה מהווה פחות

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

מעשרה אחוזים במרכיב העלות של תמחור הפרמיה. יצוין כי לצורך יישומו של סעיף זה נדרשת החברה לאשר אצל הממונה תמחור דיפרנציאלי ביחס לכל כיסוי בפוליסה.

לסעיף ב(3)

במרבית פוליסת התרופות הישנות סכום הכיסוי נמוך משמעותית מסכום הכיסוי כיום וחלק מהכיסויים פחותים מאלו הקיימים בפוליסת התרופות החדשה. סעיף זה מאפשר לחרוג מאיסור מכירת כפל ביטוח במצב שחל שינוי במצבו הרפואי של המבוטח אשר מחייב החרגות ביחס לפוליסת התרופות החדשה וברשותו פוליסת תרופות ישנה ללא החרגות או עם החרגות שונות.

לסעיף ב(4)

נקבע כי איסור מכירת כפל הביטוח לא יחול מקום שמבוטח בפוליסה קבוצתית מבקש לעבור בהמשכיות לפוליסת פרט.

לסעיף ג

על מנת לייצר מודעות מלאה לכפל כיסוי במקרים האמורים בסעיף ב' לעיל, המבוטח יחתום על טופס ייעודי העומד בפני עצמו ועל פיו המבוטח מצהיר כי הוא מודע לכך שקיימת לו כפילות מסוימת בין הפוליסות שברשותו.

לסימן ד': הנחות

שיעור ההנחות שהחברות מעניקות לרבות בעת רכישת פוליסה או אגב הליך שימור משתנה הן בגובה ההנחה על פי אחוזים והן ביחס לתקופת הזמן שבה ההנחה תקפה. הדבר מקשה על יכולתו של המבוטח להשוות בין תנאי הפוליסות השונות ואינו עומד בקנה אחד עם אופיו של המוצר כביטוח ארוך טווח. לכן, בנוסף לאחידות התנאים, נקבע כי כל הנחה תינתן בשיעור קבוע ולתקופה של עשר שנים לפחות. זאת על מנת לסייע למועמד לביטוח להשוות בין הפוליסות בחברות השונות.

<u>יודגש, כי בהתאם להוראות סעיף התחולה הוראות סעיף זה יחולו גם לעניין מתן הנחות שיחודשו בפוליסות קיימות.</u>

<u>לסעיף 4.2.1 הוראות לכלל הענפים</u>

סימן ג': חידוש תכנית לביטוח בריאות פרט

לסעיף ג

<u>נקבע שכל מבוטח, שיבקש לעבור לפוליסה בהתאם להוראות תיקון זה, תעביר אותו חברת הביטוח תוך שמירה על רצף ביטוחי ביחס לכיסויים שהיו קיימים לו בפוליסה הקודמת ערב ההצטרפות לפוליסה התואמת כאשר בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם תוכל להיעשות רק עבור כיסויים שלא היו למבוטח בפוליסה הקודמת.</u>

<u>לסעיף ד</u>

<u>נקבע כי על חברת ביטוח לשלוח הודעה לציבור המבוטחים אצלה בפוליסות מתחדשות, החל משנת 2016, בדבר האפשרות לעבור לפוליסה בהתאם להוראות כפי שנקבעו בתיקון זה, זאת בתוך 90 ימים מיום שהתחילה לשווק את הפוליסות החדשות.</u>

<u>לסעיף 6.2.1 הוראות לכלל הענפים</u>

סימן א': אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

כאמור, לאור השינויים במבנה ביטוח הבריאות נמחקו ההוראות לעניין אי תלות והוחלט להתאימן, כל הוראה במקומה, למבנה החדש ולמוצרים הרלוונטיים. הוראות סעיף זה הותאמו מחדש בהוראות סעיף 6.2.1.א.

לסעיף 6.2.1.א סימן א' - ביטול ~~הפוליסה~~הביטוח

לסעיפים א ו-ב

לאור השינוי במבנה ביטוח הבריאות, וכן לאור ביטולן של ההוראות בעניין אי תלות הותאמו הוראות סעיפים (א) ו-(ב) למבנה ביטוח הבריאות שנקבע במסגרת תיקון זה ונקבע כי במידה וביקש המבוטח לבטל את פוליסת הבריאות הבסיסית שרכש לאחר מועד התחילה בתוך שישה חודשים מיום הרכישה, תודיע לו חברת הביטוח כי עליה לבטל גם את פוליסת הבריאות הנוספת או פוליסת ניתוחים בישראל שרכש אצלה לאחר מועד התחילה. והכל בכפוף להוראות הדין ולהוראות סעיף 3.2.1.א סימן א': צירוף תחילה לפוליסת בריאות בסיסית.

כמו כן, חויבה חברת הביטוח לאפשר למבוטח שרכש פוליסת בריאות נוספת לבטלה בכל עת מבלי להתנות את הביטול בביטול אחת או יותר מפוליסות לביטוח בריאות שרכש המבוטח, או בביטול הנחה לכל אחת מהפוליסות כאמור.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon